

1501245-75.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... de que o réu estava praticando o tráfico de drogas; corroborando a confissão, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu possui antecedente criminal relevante nesta fase, consistente em condenação por tráfico de drogas (processo 0040005-33.2011, fl. 78), posse/porte de arma de fogo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep

15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501245-75.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2190217/2022 - DEL.POL.CEDRAL, 26120946 -

DEL.POL.CEDRAL, 2190217 - DEL.POL.UCHOA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Genar Perpetuo Delamajori

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD

Local: RUA JOÃO LIPARI, 386

SÃO MIGUEL - CEDRAL/SP - 15890000Tipo de prisão: Flagrante; Local de prisão: DIG -

Delegacia de Investigações Gerais de São José do Rio PTipo de prisão: Preventiva;

Local de prisão: Centro de Detenção Provisória de São José do Rio PretoArt. 33

"caput" do(a) SISNADArt. 33 "caput" do(a) SISNAD

Réu Preso

Aos 23/11/2022, às 16:00h, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito DRA.

GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu Genar Perpetuo Delamajori, acompanhado de seu(a) d. Defensor(a), DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, d. Defensor Público. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir, dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado primeiro e em seguida foi inquirida a testemunha Pedro Luiz Abreu de Campos, através da ferramenta acima

mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva da testemunha Rodrigo César Viana Alvarenga, manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. GENAR PERPETUO DELAMAJORI, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, no dia 14 de julho de 2022, por volta de 01h10min, na Rua João Lipari nº 386, São Miguel, na cidade de Uchoa e comarca de São José do Rio Preto, o réu, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, após aquisição de pessoa não identificada, transportava, trazia consigo e guardava, com o propósito de fornecer ou entregar a consumo, ainda que gratuitamente, 3,06 quilogramas de maconha, distribuídas em 09 tijolos, e 39,67 gramas de cocaína, na forma de "crack", distribuídas em 101 porções. Acostado os autos: auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 13/14) e exame toxicológico (fls. 161/163). O réu foi notificado (fls. 138) e apresentou defesa preliminar (fls. 142/143). A denúncia foi recebida em 10 de outubro de 2022 (fls. 144/145). O réu foi citado (fls. 160). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado. Em debates o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa arguiu nulidade de invasão ilegal de domicílio e, no mérito, pugnou por benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. Também descabida a alegação de nulidade por invasão do imóvel sem a devida autorização judicial. Isso porque os policiais agiram respaldados por elementos concretos, pois o réu estava em atitude suspeita de extremo nervosismo com a aproximação da polícia e, em revista pessoal foi apreendido em poder do réu mais de 100 porções de crack. Ainda, o réu informou que em sua residência havia mais droga. Logo, havia elementos concretos suficientes a indicar fundada suspeita da ocorrência flagrancial no interior do imóvel. Nesse sentido, há tese fixada pelo STF: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4 e 5/11/2015 (repercussão geral) (Info 806). Assim, o ingresso regular da polícia no domicílio em caso de flagrante delito é válido diante da presença de fundadas razões (justa causa) que sinalizem a ocorrência de crime no interior da residência, afastando-se a tese defensiva (tese discutida no julgado paradigma - STJ. 6ª Turma. REsp 1.574.681-RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 20/4/2017, Info 606). No mérito, a pretensão punitiva é procedente. A materialidade delitiva restou comprovada pela documentação acostada nos autos, notadamente auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 13/14), exame toxicológico (fls. 161/163), bem como pela prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 04), permaneceu em silêncio. Em juízo confessou o tráfico, afirmando que passava por dificuldades financeiras e pegou a droga para vender. Os policiais militares Rodrigo Cesar e Pedro Luiz, na fase policial (fls. 02 e 03), bem como em juízo, narraram que na data dos fatos, por volta de 01h, realizavam patrulhamento de rotina quando abordaram o réu em atitude suspeita; no bolso dele encontraram uma sacola plástica com 101 porções de crack. O réu confessou que havia mais droga em sua casa e então, o acompanharam até a residência e na lavanderia apreenderam 09 tijolos de maconha; no armário da sala apreenderam R\$780,00, um simulacro de pistola e 02 telefones celulares. Eis a prova colhida. Conforme exposto, não resta dúvida de que o réu praticava o tráfico de drogas. Nesse sentido, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina quando viram o réu em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, foi localizada uma sacola plástica contendo 101 porções de "crack", no bolso do denunciado. Questionado, o réu confessou que havia mais droga em sua residência, situada no numeral 386 daquela via. Em diligências, os policiais

encontraram, na lavanderia da casa, 09 tijolos de maconha. No armário da sala, foram apreendidos R\$780,00 em dinheiro e um simulacro de arma de fogo, além de dois aparelhos celulares. Comprovado que as substâncias apreendidas se tratavam de maconha e cocaína na forma de "crack", conforme auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), laudo de constatação (fls. 13/14) e exame químico toxicológico (fls. 161/163). Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que o réu estava praticando o tráfico de drogas; corroborando a confissão, sendo de rigor a condenação. Passo a dosar a pena: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu possui antecedente criminal relevante nesta fase, consistente em condenação por tráfico de drogas (processo 0040005-33.2011, fl. 78), posse/porte de arma de fogo (processo 0050406-43.2001, fl. 93, e processo 0036206-55.2006, fl. 93). Ademais, considerando-se as circunstâncias estabelecidas no artigo 42, da Lei 11343/06, há que se considerar que o réu adquiriu elevada quantidade de drogas (3,06 quilogramas de maconha e 39,67 gramas de cocaína), circunstância que traz a necessidade de reprimenda penal mais severa, pois a exacerbada quantidade de droga apreendida poderia gerar graves danos à saúde pública, já que atingiria centenas de jovens, causando consequências devastadoras a inúmeras famílias. Assim, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda fase verifico que o réu é reincidente por condenações por porte/posse de arma de fogo de uso restrito (processo 0001863-20.2017, fl. 78 e 94), estelionato (processo 0032567-74.2001, fl. 97/98) e roubo (processo 0032834-46.2001, fl. 98/99), que fica compensada com a atenuante da confissão. A minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais desfavoráveis acima expostas, nos termos dos artigos 33 e 59 do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, CP notadamente em face da quantidade de pena aplicada e presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência específica e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado, sem olvidar a quantidade de pena aplicada. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu GENAR PERPÉTUO DELAMAJORI às penas de 06 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão e 888 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Nos termos do parágrafo único do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva decretada, uma vez que a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei n. 12.403/11. Quanto ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à minguia de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Recomende-se na prisão em que se encontra. Fica decretada a perda do dinheiro apreendido, fruto no tráfico, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06. Determino a destruição do simulacro de arma de fogo apreendido. Providencie-se o necessário. Com relação aos celulares apreendidos, defiro a restituição. Oficie-se ao setor competente. Condeno o réu nas custas processuais (100 UFESPS), que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado informou que não deseja recorrer da r. sentença supra. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, chefe de seção, digitei e subscrevi.